



HOVRÄTTEN FÖR
VÄSTRA SVERIGE
Avdelning 2
Rotel 23

DOM
2013-03-19
Göteborg

Mål nr
T 2380-12

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Värmlands tingsrätts dom den 16 mars 2012 i mål T 5406-10, se bilaga A

KLAGANDE

Arbetsmarknads- och socialnämnden i Karlstad
651 84 Karlstad

Ombud: Advokaten Susanne Ullén
Magasinsgatan 8, 671 31 Arvika

MOTPART

1. Bahram Amiri, 731023-0698
Medborgare i Iran
c/o Advokaten Annika Stanislaus
Box 11910, 404 39 Göteborg

God man enligt 20 kap. 2 § föräldrabalken:
Advokaten Annika Stanislaus
Box 11910, 404 39 Göteborg

2. Iran Mohamad Karim, 790201-2165
Medborgare i Irak
Sommarrovägen 43 C, 652 30 Karlstad

Ombud och rättshjälpsbiträde: Advokaten Carin Melin
Köpmangatan 7, 702 10 Örebro

SAKEN

Vårdnad m.m.

HOVRÄTTENS DOMSLUT

Hovrätten ändrar tingsrättens dom på så sätt att hovrätten utser Catrin Imrit, 630125-6241 och Jean-Marc Imrit, 670429-3437, att som särskilt förordnade vårdnadshavare utöva vårdnaden om Hanam Amiri, 040720-7414.

Hovrätten lämnar Iran Mohamad Karims yrkande om umgänge utan bifall.

Dok.Id 284220

Postadress	Besöksadress	Telefon	Telefax	Expeditionstid
Box 40 401 20 Göteborg	Packhusplatsen 6	031-701 22 00 E-post: hovratten.vastrasverige@dom.se www.vastrahovratten.domstol.se	031-774 29 43	måndag – fredag 08:00-16:00

Hovrätten fastställer ersättning enligt rättshjälpslagen till Carin Melin till 48 351 kr, varav 26 703 kr för arbete, 7 980 kr för tidsspillan, 3 998 kr för utlägg och 9 670 kr för mervärdesskatt.

Annika Stanislaus tillerkänns ersättning av allmänna medel med 24 000 kr, varav 18 630 kr för arbete, 570 kr för tidsspillan och 4 800 kr för mervärdesskatt.

Med stöd av 36 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) förordnar hovrätten att sekretessen ska bestå för uppgifterna i hovrättens aktbilagor 5 och 34 och för bandupptagningarna från tilläggsförhören i hovrätten.

YRKANDEN I HOVRÄTTEN

Arbetsmarknads- och socialnämnden i Karlstad har yrkat att hovrätten bifaller nämndens vid tingsrättens förda talan om överflyttning av vårdnad.

Bahram Amiri och Iran Mohamad Karim har motsatt sig att tingsrättens dom ändras.

Iran Mohamad Karim har för det fall hovrätten bifaller yrkandet om vårdnad yrkat, jämväl interimistiskt från dagen för dom i målet, att hovrätten förordnar att Hanam Amiri ska ha rätt till umgänge med henne enligt följande.

- Fyra timmar varannan vecka, i första hand måndagar, i närvaro av kontaktperson fram till den 1 juni 2013
- Därefter varannan lördag från kl. 10.00 till kl. 16.00, utan närvaro av kontaktperson fram till den 1 oktober 2013
- Därefter vartannat veckoslut från fredag kl. 17.00 till lördag kl. 18.00 fram till den 1 december 2013
- Därefter vartannat veckoslut från fredag kl. 17.00 till söndag kl. 18.00 samt
- Fyra veckor varje sommar med början 2014
- Varannan julhelg från den 22 december kl. 17.00 till den 28 december kl. 18.00 med början 2014

- Varannan nyårshelg från den 30 december kl. 17.00 till den 6 januari kl. 18.00 med början 2013/2014
- Vartannat sportlov från fredag före lovet kl. 17.00 till sista lovdagen (söndag) kl. 18.00 med början 2015
- En vecka i samband med vartannat påsklov med början 2014
- Vartannat höstlov från fredag före lovet kl. 17.00 till sista lovdagen (söndag) kl. 18.00 med början 2014.

Arbetsmarknads- och socialnämnden har motsatt sig att hovrätten förordnar om umgänge mellan Hanam Amiri och Iran Mohamad Karim.

HOVRÄTTENS DOMSKÄL

Utredningen i hovrätten

Hovrätten har tagit del av samma utredning som tingsrätten. Ljud- och bildupptagningarna av förhören vid tingsrätten med Iran Mohamad Karim, Catrin Imrit, Jean-Marc Imrit, Maria Levander och Ahmed Osman Almohamad har spelats upp. Tilläggsförhör har hållits med Maria Levander och Iran Mohamad Karim avseende förhållandena efter tingsrättens dom.

Arbetsmarknads- och socialnämnden har i hovrätten kompletterat den skriftliga utredningen med en jourrapport från den 1 maj 2012 och med en utredning enligt 11 kap. 1 § socialtjänstlagen som påbörjats den 8 oktober 2012 med anledning av att Hanam Amiri uttalat att han under en period inte vill ha något umgänge med Iran Mohamad Karim. Utredningen har avslutats den 22 november 2012 med ett förslag att begränsa umgänget.

Parterna har i fråga om vårdnad åberopat samma grunder för sin respektive talan som vid tingsrätten. Arbetsmarknads- och socialnämnden har som grund för att bestrida yrkat umgänge i hovrätten anfört att det för närvarande inte är till Hanam Amiris bästa att förordna om umgänge i dom.

Annika Stanislaus har uppgett att hon inte har kunnat etablera någon kontakt med Bahram Amiri och att hon ansluter sig till vad Iran Mohammad Karim anfört i målet.

Arbetsmarknads- och socialnämnden har i hovrätten tillagt bl.a. följande. Hanam Amiri har varit föremål för insatser sedan två års ålder, först med stöd av socialtjänstlagen och sedan år 2007 med stöd av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Från början inleddes vården enligt LVU för att Bahram Amiri utsatt Iran Mohamad Karim för våld i hemmet och hon trots det avbröt en frivillig placering för att återförenas med honom. Under flera år har det gjorts upprepade ansträngningar för att kunna återförena Hanam med Iran Mohamad Karim, men det har visat sig att Iran Mohamad Karim trots omfattande insatser inte har haft förmågan att kunna se till att Hanams behov blir tillgodosedda på ett sådant sätt att vården kan upphöra.

Iran Mohamad Karim har tillagt bl.a. följande. Som tingsrätten har anfört har socialtjänsten inte genomfört tillräckliga insatser för att Hanam ska kunna återförenas med henne och efter år 2008 har inte några åtgärder vidtagits. Hon lever under mycket ordnade förhållanden och hon har en egen bostad. Hon har sedan sommaren 2012 inte någon kontakt med Bahram Amiri. Sedan fyra månader har hon en praktikplats på en förskola och hon hoppas på en förlängning av praktiken. Hon sökte psykiatrisk vård eftersom hon hade en jobbig period under år 2012 men hon mår bra nu. Under alla förhållanden mår Hanam bra av att ha ett omfattande umgänge med henne.

Av den utredning som Arbetsmarknads- och socialnämnden åberopat i hovrätten har framgått att det har inträffat en incident vid ett umgängestillfälle i augusti 2012 och att den lett till att Hanam Amiri har uttalat att han inte vill vara ensam med Iran Mohamad Karim. Vid ett uppföljande samtal den 25 september 2012 har Hanam Amiri berättat hur han har känt i samband med umgängestillfällena, något som har lett till att Iran Mohamad Karim har blivit upprörd. Hennes uppträdande har skrämt Hanam Amiri så att han har börjat gråta och mötet har fått avbrytas. Under början av oktober månad 2012 har framkommit att Iran Mohamad Karim under längre tid har haft en psykiatrisk problematik. Utredningen har utmynnat i bedömningen att umgänget mellan Hanam Amiri och modern måste brytas helt under en period för att han ska kunna känna att

han har kontroll över situationen. Under den tid som umgänget är brutet bör samtal föras med Hanam Amiri för att på sikt bygga upp umgänget när han är redo för det. För att inte kontakten ska brytas helt ska Hanam Amiri ha telefonkontakt med modern en gång per vecka till dess att de påbörjar umgänget igen.

Maria Levander har i tilläggsförhöret bekräftat innehållet i den nya utredning som åberopats i hovrätten och i huvudsak därutöver tillagt följande. Den nuvarande planen är att umgänget ska återupptas under april månad trots att Hanam fortfarande uttrycker att han inte vill träffa sin mamma. Hanam är mycket orolig över att behöva lämna familjehemmet och Iran Mohamad Karim har vid ett tillfälle sagt till honom att han ska få vara kvar där. Därefter har Iran Mohamad Karim sagt till Hanam att hon inte menade det som hon uttryckte och det har gjort honom väldigt orolig. Det är ett samtalsämne som Hanam har tagit upp flera gånger. Efter tingsrättens dom har också framkommit att Iran Mohamad Karim har haft kontakt med Bahram Amiri och att hon sagt att hon på nytt utsatts för våld av honom. Iran Mohamad Karim har så sent som i september 2012 uttryckt till henne att det är socialtjänstens fel att hon och Bahram Amiri inte lever tillsammans. Hanams inställning är fortfarande att han vill vara kvar i familjehemmet.

Iran Mohamad Karim har i tilläggsförhöret berättat bl.a. följande. Hon var gravid under år 2012, men hon har inte mist barnet för att Bahram Amiri har misshandlat henne. Det var efter ett möte med Maria Levander som hon miste barnet. Hon har därefter inte träffat Bahram Amiri. Hela problemet handlar om att socialtjänsten har tagit Hanam från henne. Vid umgängestillfället i augusti 2012 har hon inte försökt att övertala Hanam att flytta hem. Hon har bara talat om hur mycket hon älskar honom och att hon skulle köpa saker till honom. Hon är ju Hanams mamma och hon vill att han ska komma tillbaka till henne. Hon mådde väldigt dåligt i samband med separationen från Bahram Amiri och det är möjligt att hon då såg allt på ett överkligt sätt. Hon har tidigare inte haft kontakt med psykiatri.

HOVRÄTTENS DOMSKÄL

Som tingsrätten har konstaterat rör prövningen av frågan om vårdnad i praktiken enbart Iran Mohamad Karim.

Har ett barn stadigvarande vårdats och fostrats i ett annat enskilt hem än föräldrahemmet och är det uppenbart bäst för barnet att det rådande förhållandet får bestå och att vårdnaden flyttas över till den eller dem som har tagit emot barnet, eller någon av dem, ska rätten enligt 6 kap. 8 § första stycket föräldrabalken utse denne eller dessa att såsom särskilt förordnade vårdnadshavare utöva vårdnaden om barnet.

Av utredningen framgår att Hanam Amiri stadigvarande har vårdats och fostrats i Catrin Imrits och Jean-Marc Imrits hem. Frågan i målet gäller om det är uppenbart bäst för Hanam Amiri att det rådande förhållandet får bestå och att vårdnaden flyttas över till dem.

För överflyttning av vårdnaden enligt 6 kap. 8 § föräldrabalken krävs det inte att föräldrarna är olämpliga som vårdnadshavare. I stället är det barnets behov och intressen som är det avgörande. Det kan innebära att barnets behov av kontinuitet – att det rådande förhållandet får bestå – får företräde framför möjligheten att återförenas med föräldrarna (se Mattsson, Rätten till familj inom barn- och ungdomsvården, 2010, s. 106). Genom att vårdnaden flyttas över till dem som har tagit emot barnet kan barnet ges en uppväxt under stabila och trygga förhållanden. Vidare kan det förhindra att barnet rycks upp från en invand miljö där barnet har hunnit rota sig känslomässigt (jfr rättsfallet NJA 1993 s. 666). Utgångspunkten är annars att barnet ska återförenas med föräldrarna (se prop. 1981/82:168 s. 39).

Av det anförda följer att en förutsättning för överflyttning av vårdnaden är att barnet har rotat sig i familjehemmet och känner sådan stabilitet och gemenskap att det uppfattar hemmet som sitt eget. Har de biologiska föräldrarna en god och konfliktfri kontakt med barnet under placeringen i familjehemmet är därför en överflyttning sällan aktuell. I ett sådant fall har barnet kvar sin befintliga familjestruktur och känner att det

är där som det hör hemma. I lagstiftningens förarbeten (prop. 1981/82:168 s. 40) har också uttalats att det givetvis inte bör förekomma att flytta över vårdnaden från föräldrar som håller en god kontakt med barnet medan det vistas i fosterhem.

Har däremot kontakten med föräldrarna varit sporadisk eller konfliktfylld så att barnet har kommit att förlora det tidigare familjelivet bör en vårdnadsöverflyttning kunna bli aktuell, särskilt i de fall där barnet betraktar familjehemmet som sitt hem. Förekomsten av kontakt med föräldrarna utgör dock inte något formellt hinder för överflyttning av vårdnaden, men får betydelse för bedömningen av vad som är bäst för barnet. Som ett exempel på när en vårdnadsöverflyttning bör kunna ske då en återförening inom överskådlig framtid ter sig orealistisk, trots att umgänge förekommit, har nämnts att barnet har varit familjehemsplacerat sedan späda ålder och vuxit upp i familjehemmet (se Mattsson, a.a., s. 106 och 110).

Av betydelse i sammanhanget är även bestämmelsen i 13 § fjärde stycket LVU som säger att socialnämnden, när ett barn har varit placerat i samma familjehem under tre år från det att placeringen verkställdes, ska särskilt överväga om det finns skäl att ansöka om överflyttning av vårdnaden enligt 6 kap. 8 § föräldrabalken. I bestämmelsens förarbeten angavs att det inte är ovanligt att barn lever i ovisshet om var de hör hemma och om och hur länge de får bo kvar i ett familjehem. Vidare visade enligt motiven en undersökning som Socialstyrelsen hade genomfört att överflyttning av vårdnad inte hade initierats i de fall där huvudsyftet var barnets behov av trygghet i ett längre tidsperspektiv. Skälen för att ansökningar om överflyttning av vårdnad gjordes så sällan var enligt regeringens uppfattning inte tillräckligt starka ur ett barnperspektiv (se prop. 2002/03:53 s. 84 ff).

Hanam Amiri har med undantag för ett kortare avbrott vårdats och fostrats i familjehemmet sedan år 2007. Allt tyder på att han har rotat sig där och upplever familjehemmet som sitt hem. Han har utvecklats positivt och han får sina behov av omvårdnad och trygghet väl tillgodosedda i familjehemmet. Det har inte framkommit annat än att Catrin Imrit och Jean-Marc Imrit är väl lämpade att ha vårdnaden om Hanam Amiri.

Utredningen har visat att Hanam Amiri uppvisar en stark oro över osäkerheten att inte veta hur länge han får vara kvar i familjehemmet. Det saknas i och för sig anledning att betvivla att Iran Mohamad Karim inte skulle vilja se till sonens bästa, men hon har trots långvariga insatser tydliga svårigheter att se hans behov och sätta dem i relation till sina egna önskemål. Det finns även frågetecken kring hennes tankegångar om relationen till Bahram Amiri och hennes förmåga att i det sammanhanget se till sonens bästa. Det framstår enligt hovrättens mening inte som realistiskt att hon inom överskådlig framtid kommer att ha förmåga att utöva den faktiska vårdnaden som sonen och att han ska kunna återförenas med henne. En återförening med Bahram Amiri är inte heller något alternativ. Sett till Hanam Amiris behov av trygghet och kontinuitet i ett längre tidsperspektiv måste det sammantaget anses vara uppenbart bäst för honom att det rådande förhållandet får bestå och att familjehemsföräldrarna får den rättsliga vårdnaden.

Vid prövningen av Iran Mohamad Karims yrkande om umgänge är det viktigt att beakta att Hanam Amiri bör ha fortsatt kontakt med henne för att på sikt kunna bygga upp en bra relation. Inget i utredningen har visat att familjehemsföräldrarna inte skulle vilja medverka till en sådan utveckling. Med hänsyn till vad som har framkommit av utredningen i målet är det emellertid för närvarande mycket osäkert att försöka göra en prognos för hur umgänget skulle kunna utvecklas på ett bra sätt. Det får därför i nuläget anses vara bäst för Hanam Amiri att inte forcera fram ett umgänge genom att fastställa omfattningen i dom. Iran Mohamad Karims yrkande om umgänge ska därför lämnas utan bifall.

ÖVERKLAGANDE, se bilaga B

Överklagande senast den 16 april 2013

I avgörandet har deltagit hovrättslagmannen Eva Ahlquist, hovrättsrådet Gunilla Åkerman, referent, adjungerade ledamoten Mats Ihlbom samt nämndemännen Lisa Karlsson och Gert Raiml.

VÄRMLANDS TINGSRÄTT

DOM
2012-03-16
Meddelad i
KarlstadMål nr
T 5406-10**PARTER****KÄRANDE**Arbetsmarknads- och socialnämnden i Karlstad
651 84 KarlstadOmbud: Advokat Susanne Ullén
Advokaterna Fredricksson & Ullén AB
Magasinsgatan 8
671 31 Arvika**SVARANDE**1. Bahram Amiri, 731023-0698
Medborgare i Iran
Byvägen 67 Lgh 1009
151 52 Södertälje2. Iran Mohamad Karim, 790201-2165
Medborgare i Irak
Sommarrovägen 43 C Lgh 1603
652 30 KarlstadOmbud och biträde enligt rättshjälpslagen: Advokat Carin Melin
Advokat Carin Melin AB
Köpmangatan 7
702 10 Örebro

DOMSLUT

1. Käromålet ogillas.

2 Carin Melins ersättning enligt rättshjälpslagen fastställs till 44 256 kr. Av beloppet avser 22 895 kr arbete, 4 775 kr utlägg, 7 735 kr tidsspillan och 8 851 kr mervärdesskatt.

Dok.Id 297037**Postadress**
Box 188
651 05 Karlstad**Besöksadress**
Västra Torggatan 13**Telefon**
054-14 84 00
E-post: varmlands.tingsratt@dom.se
www.varmlandstingsratt.domstol.se**Telefax**
054-18 47 35**Expeditionstid**
måndag – fredag
08:00-16:00

YRKANDEN M.M.*Bakgrund*

Tingsrätten antecknar följande bakgrund.

Bahram Amiri och Iran Mohamad Karim har tidigare varit gifta med varandra och har tillsammans sonen Hanam Amiri, född den 20 juli 2004. Den 7 oktober 2008 dömdes Bahram Amiri för att ha misshandlat Iran Karim. Påföljden blev skyddstillsyn med särskild behandlingsplan. Som alternativstraff angavs fyra månaders fängelse. Dom på äktenskapsskillnad meddelades den 13 januari 2009. Då bestämdes det att Iran Karim skulle ha ensam vårdnad om Hanam. De har i dag gemensam vårdnad om Hanam.

Iran Karim kom med Hanam till Sverige år 2005 eller 2006 från Irak. De kom då att återförenas med Bahram Amiri som fanns i landet sedan något år tidigare. Efter oroligheter i hemmet (vilka enligt Arbetsmarknads- och socialnämnden i Karlstads kommun bestod i att Bahram Amiri bråkade med Iran Karim och hotade henne) kom Iran Karim att flera gånger under första halvåret 2006 att lämna hemmet. Efter att nämnden sett en risk för fortsatt hot och misshandel från Bahram Amiri mot Iran Karim placerades hon och barnet tillsammans på akut- och utredningshemmet Villan i Hagfors i december 2006. När hon ville återvända med barnet till det gemensamma hemmet beslutades om omhändertagande av Hanam enligt 6 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Länsrätten beslutade senare att Hanam skulle fortsatt vårdas enligt 2 § LVU. Hanam placerades i familjehem hos makarna Catrin Imrit och Jean-Marc Imrit den 20 april 2007.

I december 2007 påbörjade Iran Karim ett föräldraträningsprogram på Familjehuset tillsammans med sin kontaktperson som hade i uppdrag att ge henne stöd vid de tillfällen hon hade umgänge med Hanam. Hon fick då tillfälle att träna på det som ingick i föräldraträningsprogrammet. Under pågående LVU flyttade Hanam tillbaka till sin mor i januari 2008. Personal från socialförvaltningen fann att hon hade stora

svårigheter att omsätta det hon hade fått lära sig på Familjehuset. Till familjehemmet kom det in uppgifter från bl.a. förskolan som visade på oro för Hanam. I mars 2008 blev Iran Karim misshandlad av Bahram Amiri. Hanam var då i hemmet och tvingades uppleva misshandeln. Senare samma dag placerades Hanam på nytt hemma hos makarna Imrit. Sedan dess har Hanam oavbrutet bott hemma hos dem.

Iran Karim var under i vart fall under 2009 och 2010 (till i oktober) bosatt i Linköping. Bahram Amiri bodde i Karlstad fram till sommaren 2011 och bor numera i Södertälje. Hanam har haft regelbunden kontakt med Hanam, medan Bahram Amiri inte har haft kontakt med sonen annat än vid ett mindre antal tillfällen under de senaste åren.

Iran Karim begärde den 25 november 2008 att vården enligt 2 § LVU skulle upphöra och att Hanam skulle flytta tillbaka hem till henne. Socialnämnden beslutade i mars 2009 att avslå hennes begäran. I en dom den 20 juni samma år biföll länsrätten hennes begäran, men socialnämnden överklagade till kammarrätten som den 14 januari 2010 bestämde att LVU-vården skulle kvarstå. Iran Karim överklagade till Regeringsrätten som beslutade att inte meddela prövningstillstånd. I slutet av år 2010 gjorde hon en ny begäran att barnet skulle komma tillbaka till henne. Hennes begäran avslogs och det beslutet blev inte överklagat.

Yrkanden

Arbetsmarknads- och socialnämnden i Karlstads kommun (socialnämnden) har yrkat att vårdnaden om Hanam Amiri, 040720-7414, ska överflyttas från Bahram Amiri och Iran Mohamad Karim till familjehemsföräldrarna Catrin Imrit och Jean-Marc Imrit.

Iran Karim och Bahram Amiri har bestritt socialnämndens yrkande. Iran Karim har för egen del, för det fall motpartens yrkande om överflyttning av vårdnaden bifalls, yrkat umgänge enligt följande. Yrkandet gäller även interimistiskt från dagen för tingsrättens dom.

- fyra timmar varannan vecka, i första hand måndagar, i närvaro av kontaktperson fram till den 1 april 2012,
- därefter sex timmar varannan lördag från kl. 10.00 till kl. 16.00 fram till den 1 juli,
- därefter vartannat veckoslut från fredag kl. 17.00 till söndag kl. 18.00,

- fyra veckor varje sommar med början år 2013, dock under sommaren 2013 enbart en vecka,
- varannan julhelg från den 22 december kl. 18.00 till den 28 december kl. 18.00 med början år 2012,
- varannan nyårshelg från den 30 december kl. 17.00 till den 6 januari kl. 18.00 med början 2013/2014, vartannat sportlov från fredag före lovet kl. 17.00 till sista lovdagen (söndag) med början år 2013,
- en vecka i samband med vartannat påsklov med början 2014, samt
- vartannat höstlov från fredag före lovet kl. 17.00 till sista lovdagen (söndag) kl. 18.00 med början 2013.

Socialnämnden har bestritt umgängesyrkandet, även det interimistiska. Det umgänge som medgetts är två timmar var fjärde måndag i närvaro av en kontaktperson samt familjehemsmamman (Catrin Imrit).

Makarna Catrin och Jean-Marc Imrit har samtyckt till att bli vårdnadshavare för Hanam.

Parternas utveckling av talan

Socialnämnden

Socialnämnden har åberopat omständigheter som nyss redovisats under rubriken *Bakgrund*. Vidare har nämnden anfört följande.

Det är uppenbart att det är bäst för Hanam att det rådande förhållandet får bestå och att vårdnaden flyttas över till familjehemsföräldrarna. Han uppfattar familjehemmet som sitt eget och har knutit an till familjehemsföräldrarna, som är lämpliga att vårda och fostra honom.

Den ursprungliga grunden för omhändertagandet av Hanam och beslutet om vård enligt 2 § LVU var att det hade förekommit våld i hemmet, dvs. det våld Iran Karim utsattes för av Bahram Amiri. Hanam har berättat om sina upplevelser av detta våld och de oroligheter som förekommit. Trots det våld Iran Karim utsatts för vid flera tillfällen har hon flera gånger efter att ha lämnat Bahram Amiri under en tid återvänt till honom. Vid det senaste tillfället då misshandel skedde, den 26 mars 2008, fanns Hanam i bostaden. Han såg sin far misshandla hans mor. Hon flydde från hemmet och han blev ensam med sin far tills polis kom och tog fadern. Hans upplevelser av vad som då hände förstärkte hans tidigare minnesbilder av liknande händelser, senast från december 2006.

Iran Karim har under den tid då LVU-vården för Hanam pågått fått träning och hjälp i sin föräldraroll genom bl.a. Familjehuset. Detta har syftat till att stärka Iran Karims förmåga som vårdnadshavare och omsorgsförälder. Under våren 2009 utreddes noggrant Iran Karims föräldraförmåga. Det gick bra under andras överinseende, men i andra situationer har det visat sig att hon inte kunnat ha hand om Hanam på ett adekvat sätt i förhållande till hans ålder och sätta hans behov i centrum. Hon har haft inställningen att han bara är ett barn och att man därför inte behöver lyssna på honom så mycket. Hennes förmåga att ge Hanam den vägledning och gränssättning som behövs har varit klart begränsad. Som barn behöver Hanam stöttning vad gäller bl.a. skola och inläring, men Iran Karim har själv svårt med inläringen. Hanam hade dålig tandstatus när han placerades i familjehemmet. Det har t.ex. flera gånger påtalats för henne att hon inte ska förse honom med godis, men hon har fortsatt att göra det.

Hanam har mycket tydligt, särskilt sedan återkomsten till familjehemmet i slutet av mars 2008, varit mycket tydlig i sin uppfattning att det är hos familjehemsföräldrarna

som han vill bo och växa upp. Det är där han känner den trygghet han behöver. I samband med umgänge med sin mor har han visat oro och rädsla och det då vid flera tillfällen förekommit sängvätning, vilket annars inte förekommer. Det har blivit tryggare för honom när umgänget skett på så sätt att både familjehemsmodern och en kontaktperson är närvarande och sedan umgänget dragits ner till två timmar per tillfälle.

En av orsakerna till den oro Hanam känt är att Iran Karim upprepade gånger framfört önskemål om att han ska flytta till henne från familjehemmet. Hon har begärt ”hemtagning”. Efter hemtagningsbegäran i slutet av år 2008, vilken slutligen prövades av kammarrätten den 14 januari 2010, konstaterade kammarrätten att ett upphörande av LVU-vården förutsatte att hemförhållandena var sådana att vården inte längre var motiverad. Kammarrätten motiverade sitt avslag på Iran Karims talan med att hon har en bristande inlärningsförmåga och betydande svårigheter att varaktigt komma ihåg och tillämpa det hon lärt sig. Vidare ansåg kammarrätten att hon trots omfattande insatser från socialnämndens sida inte hade utvecklats i sin föräldraförmåga och dessutom hade svårigheter att klara praktiska saker i vardagen. Kammarrätten fann att Iran Karim i dagsläget inte kunde tillgodose Hanams grundläggande behov och att bristerna inte kunde avhjälpas med stöd och hjälp i hemmet.

Iran Karim gjorde år 2010 ytterligare en hemtagningsbegäran. Denna avslogs av socialnämnden i ett beslut i juli 2011. Iran Karim överklagade inte det beslutet.

Sedan tiden för kammarrättens dom har Iran Karim inte visat att förhållandena ändrats på ett sådant sätt att det finns förutsättningar för en återförening mellan henne och Hanam.

Umgänge i den utsträckning som Iran Karim begärt för det fall vårdnaden överflyttas till familjehemsföräldrarna är inte förenligt med Hanams bästa. Umgänge i den utsträckning som socialnämnden medgett i målet motsvarar den omfattning som är lämplig för närvarande.

Iran Karim

Det är förenligt med Hanams bästa att vårdnaden inte överflyttas. Det är inte uppenbart att det är bäst för honom att det rådande förhållandet får bestå. Under alla förhållanden är det bäst för Hanam att han har rätt att regelbundet umgås med sin mor i en omfattning som gör det möjligt att bygga upp och vidmakthålla en nära relation till henne.

Iran Karim kom till Sverige hösten 2005. Hon och Bahram Amiri är kurder från Irak. Båda har permanent uppehållstillstånd i Sverige och avser att stanna här. Efter att ha blivit misshandlad flera gånger av honom i Sverige ansökte hon år 2008 om äktenskapsskillnad. Hösten samma år flyttade hon till Linköping för att komma bort från honom. Orsaken till familjehemsplaceringen år 2007 var våldet i föräldrahemmet. Hanams boende hos Iran Karim från slutet av år 2007 till mars 2008 avbröts på grund av att Bahram Amiri än en gång hade gett sig på henne. Risken för fortsatt våld i hemmet framstod enligt kammarrätten i dess dom den 14 januari 2010 som ringa. Den bristande inlärningsförmåga hos Iran Karim som kammarrätten lade till grund för sitt ställningstagande har i huvudsak inte medfört några hjälpinsatser gentemot henne efter familjehemsplaceringen år 2007.

Iran Karim flyttade åter till Karlstad under 2010 för att komma närmare sin son. Hon är mycket fäst vid honom och angelägen om att de upprätthåller kontakten. Under tiden hon bodde i Linköping kom hon till Karlstad regelbundet för umgänge med Hanam vid de tider som var anvisade. Numera är umgänget inskränkt till två timmar var fjärde vecka.

Iran Karim bor i egen lägenhet i Karlstad. Hon lever under ordnade förhållanden och har inga missbruksproblem. Tidigare har hon haft stora problem med svenska språket, men hon har under senare tid gjort betydande framsteg. Hon planerar att fortsätta den pågående utbildningen och att bo kvar i Karlstad. Om vårdnaden inte överflyttas till

familjehemsföräldrarna kan hon tänka sig att ansöka om att ensam få vårdnaden om Hanam, detta mot bakgrund av vad hennes f.d. make tidigare gjort.

Hon vill bl.a. av hänsyn till Hanam ha ett konfliktfritt samarbete med socialnämnden och familjehemmet, men tycker att hon inte fått något positivt gensvar därifrån. Hon vill sin sons bästa och har inga planer på att bryskt rycka honom från familjehemmet. De umgängestillfällen som erbjuds äger i huvudsak rum i en lägenhet som socialförvaltningen ställer till förfogande. En kontaktperson och ena familjehemsföräldern, Catrin Imrit, är då alltid närvarande. Situationen blir konstlad och stel. Hon och Hanam har en god relation. Hon känner inte igen sig i den beskrivning socialnämnden ger. Hon känner även en viss motvilja från familjehemmets sida gentemot henne.

Bahram Amiri

Bahram Amiri har på det hela taget ställt sig bakom Iran Karims talan. Han har anført i huvudsak följande. Det är hans fel att Hanam tagits från sina föräldrar. Han vill nu bidra till att allt ställs till rätta. Det är bäst för Hanam att Hanam får vara hos sin mor. Han är själv beredd att stötta dem materiellt, men avser att inte blanda sig i deras liv.

Hanam kissade inte på sig när han bodde hos sina föräldrar, vilket han däremot påstås ha gjort under den tid han bott i familjehemmet. När Bahram Amiri en gång träffade Hanam med familjehemsfadern Jean-Marc Imrit vid biblioteket såg han på Hanams minspel: "Pappa kom och ta mig från Jean-Marc".

Hanams oro kommer att kvarstå eftersom han alltid kommer att veta att det inte är de biologiska föräldrarna som har hand om honom.

Han lovar att inte upprepa de misstag han tidigare begått.

Bevisning

Socialnämnden

Socialnämnden har åberopat vittnesförhör med Hanam Amiris familjehemsföräldrar Jean-Marc Imrit och Catrin Imrit samt med socialsekreteraren Maria Levander, som varit en ansvarig handläggare i socialförvaltningens ärende.

Som skriftlig bevisning har socialnämnden åberopat de utredningar som gjorts enligt 11 kap. 1 § socialtjänstlagen inför övervägande om ansökan om vårdnadsöverflyttning.

Iran Karim

Iran Karim har åberopat förhör med sig själv under sanningsförsäkran och vittnesförhör med Ahmed Osman Almohamad.

Förhör

Tingsrätten sammanfattar uppgifter från förhören enligt följande.

Iran Karim: Hon bekräftar att Bahram Amiri misshandlat henne en gång. Detta var vid det tillfälle då polisen senare tog honom. I samband med denna misshandel fick hon även missfall. Hon var gravid i sjunde månaden. Hon blev även misshandlad av honom en gång tidigare, vilket ledde till att hon och Hanam flyttades till Villan i Hagfors. Hon och Bahram har i dag ingen kontakt, men han har vid tre tillfällen sökt upp henne vid hennes bostad och frågat om han kunde hjälpa henne med något. Hon har inga planer på att leva med honom igen. Hon är inte längre rädd för honom. Det stämmer inte att hon inte tagit till sig instruktioner från socialförvaltningen. Hon är beredd att göra vad som helst som de säger. Uppgifterna i kammarrättens dom, som användes till motivering att hon inte skulle få Hanam tillbaka till sig, är inte sanna. Den enda hjälp

hon fått från socialnämnden under senare år har avsett umgänge. Hon har inte fått klart för sig varför umgänget blivit så begränsat. Hanam är glad när de träffas. De har även telefonkontakt varje söndag. Han älskar henne och sin far jättemycket, men familjehemsföräldrarna talar hela tiden om för honom att han inte ska tillbaka. Hon har en gång sagt till Hanam att han ska komma tillbaka till henne. Det hon vill nu är att de får utökat umgänge så att han kan knyta an mer till henne. Senare, när de lärt känna varandra bättre, vill hon att han ska flytta hem till henne. När hon kom tillbaka till Karlstad från Linköping kom hon till Bahram Amiris bostad. Sedan fick hon skyddat boende.

Jean-Marc Imrit: Han och Catrin Imrit har bott tillsammans sedan 15 år tillbaka. De arbetar på en personalkooperativ förskola. I deras hem finns, utöver Hanam, Jean-Marc Imrits 17-årige son Martin och ytterligare ett familjehemsplacerat yngre barn. Bostaden, ett parhus, ligger i stadsdelen Norrstrand i Karlstad. Hanams förskola finns på stadsdelen Herrhagen. Hanam blev familjehemsplacerad hos dem för snart fem år sedan, vid 2 ½ års ålder. Dessförinnan hade Hanam bott hos en familj i Hagfors under en tid. Under åren har Hanam utvecklats på ett mycket bra sätt. När han kom låg han efter språkligt och motoriskt. I föräldrahemmet hade Hanam oftast blivit buren. Redan första gången de sågs tog Hanam emot honom med öppna armar. Hanam ville ”hela tiden” sitta i hans knä och sökte närhet hos honom och hans fru. Hanam kunde komma mitt i natten och lägga sig mellan dem. Hanam har hela tiden haft en rädsla för stängda dörrar, men rädslan har börjat avta. Hos dem känner sig Hanam trygg och han litar helt och fullt på dem. Hanam har i stort sett kommit ikapp i sin språkliga och motoriska utveckling. Hanam är en mycket charmig och omtyckt pojke med många kompisar. Jämfört med andra barn har han ett stort behov av trygghet och närhet.

Hanam har berättat om sina minnen från föräldrahemmet. Han har bl.a. berättat att han blivit instängd i sitt rum vid ett tillfälle när föräldrarna bråkade och han såg att mamman rev pappan på bröstet. I början av år 2008 hade Hanam återkommit till föräldrahemmet. Jean-Marc och Catrin Imrit tyckte att det var för tidigt, men de var införstådda med att Hanam förr eller senare skulle tillbaka till sin mor. Hanam

återfördes till dem med hjälp av polis och socialarbetare efter att det varit bråk i hans föräldrahem så att mamman fått fly genom fönstret.

Hanam har hela tiden sagt att han vill bo kvar och växa upp hos dem (makarna Imrit). Han säger att det är hos dem han vill vara. De har hela tiden varit noga med att säga åt honom att han måste fortsätta att träffa sin mamma. Tvisten i detta mål känner Hanam inte till. Hanam känner oro över hur det kommer att bli. Ofta kan han bli orolig på kvällen och det händer att han kissar ner sig på natten.

Hanam träffar sin mor regelbundet, men har inte träffat sin far under de senaste två åren. Senaste gången Hanam träffade sin far ville Hanam vara nära Jean-Marc. En gång kom fadern utan att ha anmält detta i förväg. Hanam var därför inte förberedd och blev rädd.

Jean-Marc och Catrin Imrit har behandlat Hanam som om han var deras eget barn. De motarbetar inte en "hemgång" till modern, men man måste se till barnets bästa. Om Hanam skulle återföras till modern skulle Hanam få det svårt och det skulle radera hans trygghet. Det är däremot viktigt att Hanam fortsätter ha kontakt med sina föräldrar och de stöttar Hanam i detta.

Jean-Marc och Catrin Imrit anser sig ha en bra relation till Iran Karim. De håller henne informerad. Hanam har inte alltid velat ha henne med på föräldramöten.

Catrin Imrit

Catrin Imrit har i huvudsak lämnat uppgifter i samma avseenden som Jean-Marc Imrit.

Vidare antecknas att hon uppgett bl.a. följande.

Hon och Jean-Marc Imrit har gått med på att vara särskilt förordnade vårdnadshavare. De vill att Hanam ska få trygghet genom att han får fortsätta det liv som inrättats för honom. Det är till dem båda som han har knutit an.

Hanam hade problem med tänderna när han kom till familjehemmet. Det var karies på åtta tänder och han hade ont. Hon förklarade därför för Iran Karim bl.a. att det var viktigt med fasta måltider, men det hände trots det upprepade gånger att Iran Karim försåg Hanam med t.ex. chips och nötter.

Hanam visade oro när han hade varit med Iran Karim. Det har hänt inför umgänge att han vaknat nattetid. Det inträffar då också att han kissar på sig på natten. Han har inför umgängestillfällen oroligt frågat: "Du är väl med?" Hans nattsömn är bättre när han inte ska träffa sin mor. Hanam mådde sämre när umgänget under en tid var utökat. Han sade ifrån att de måste göra något. Hon är sedan april 2011 själv med vid varje umgängestillfälle. När det funnits anledning har de själva föreslagit ändringar hos socialnämnden angående umgänget. Vid umgängestillfällena får Iran Karim och Hanam vara med varandra. Hanam kommer då ofta till Catrin Imrit och frågar om det inte är slut snart. När hon strax före jul förra året skulle ta med Hanam för att besöka hans mor blev han arg för att de skulle dit.

Hon tycker själv mycket bra om Iran Karim. Hon tror att Hanams relation till sin mor skulle underlättas om Hanam får den trygghet han behöver genom att vårdnaden flyttas över.

Det har inträffat att Iran Karim kommit hem till dem utan att ha varit inbjuden. Detta har gjort Hanam rädd, t.ex. när han vill gå ut för att träffa kompisar.

Hanam har varit rädd för höjda röster. Detta har visat sig bl.a. när hon ropat på Jean-Marc. Hanam var orolig i sängen när han kom tillbaka efter att bott hos Iran Karim under en tid vilket ledde till att det gjordes särskilda insatser för honom.

Hanam har berättat om vad han fått uppleva i föräldrahemmet. Han har beskrivit att hans mor rivit hans far så att denne börjat blöda, att hans far kastat en toffel på hans mor, att hans far slagit hans mor och att hon därför sprungit ut genom fönstret. En gång när Iran Karim hade sagt att hon bodde hos Bahram Amiri igen sade Hanam: ”Nu blir hon snart slagen igen.”

Hanam har haft svårigheter i skolan. Det har varit jätteviktigt för honom att få den stöttning, även när han är hemma, som han behövt när det gäller siffror och bokstäver. Hans skolfröken har nu sagt att han gjort stora framsteg.

Det har inte fungerat så bra med modersmålsundervisningen. De har försökt förmå Hanam att intressera sig, men han har inte velat. Den senaste undervisningen skedde år 2010. Hanam vill tala svenska när han pratar med sin mor.

Maria Levander: I sin tjänst som socialsekreterare arbetar hon med familjehemsplaceringar av barn. Med Hanams ärende har hon arbetat sedan våren 2010. När hon då träffade honom för första gången började Hanam med att fråga om domaren hade bestämt något. Utan att känna mig sade Hanam att han ville stanna där han var och inte bo hos Iran Karim. Hanam har varit mycket tydlig om var han vill bo. Hon har inte i något annat ärende träffat ett barn som är så tydlig om sin vilja. Hon tror absolut inte att Hanam blivit påverkad av någon att säga som han gör. Makarna Imrit hör till de mest professionella familjehem som anlitas av socialnämnden i Karlstad. Med hänsyn till den starka anknytning Hanam fått till familjehemmet skulle det vara förödande för honom att behöva flytta därifrån. Han behöver mycket vuxenstöd och behöver känna trygghet. Han har haft inlärnings svårigheter i både förskola och första klass. Hanam uttrycker hela tiden att han är livrädd över att behöva flytta från dem.

Hanam vågar i dagsläget inte vara hos Iran Karim någon längre tid. Han är rädd att behöva flytta tillbaka till henne. Han vill att Catrin Imrit är med när han ska ha umgänge med Iran Karim. Maria Levander har själv varit med vid två umgängestillfällen, senast i höstas. Umgänget har begränsats till två timmar per

tillfälle. Hanam har tyckt att tre timmar varit för jobbigt. Vid tillfällena har Iran Karim och Hanam tillfälle att göra saker tillsammans. Ett minskat umgänge underlättar inte en återförening, som socialnämnden är skyldig att arbeta för, men detta är överväganden som måste göras. Hon anser att det skulle vara ett övergrepp på Hanam att inte lyssna på honom. Efter att Hanam vägrat vid ett umgängestillfälle minskades antalet tillfällen till var tredje och sedan var fjärde vecka. Hanams rädsla för att inte få bo kvar har att göra med att det är fråga om en LVU-vård som kan upphöra. Man kan inte lura barnet.

Efter att Iran Karim under hösten 2010 flyttat tillbaka till Karlstad från Linköping kom hon att få bo på ett kvinnoboende. Flera gånger rörde hon sin aktuella adress för Bahram Amiri som därefter sökte upp henne. Hon fick en egen adress våren 2011 och han meddelades ett besöksförbud. När Iran och Hanam i slutet av år 2006 placerades i Villan i Hagfors efter att Bahram Amiri hade utsatt henne för våld ville hon inte stanna, utan lämnade Villan utan att ta Hanam med sig trots att hon visste att Hanam i så fall skulle bli omhändertagen. Hon valde då Bahram Amiri framför Hanam. Man kan för framtiden inte lita på att Iran Karim och Bahram Amiri lever åtskilda.

Iran Karim har inte haft förmåga att ha hand om Hanam på ett sätt som är anpassat efter hans ålder, nu snart åtta år. Hon har gärna velat mata och bära honom. När hon ska beskriva Hanams känslor utgår hon från sina egna.

Socialnämnden har vidtagit åtgärder för att främja en återförening mellan Hanam och Iran Karim. När Hanam flyttade hem till henne senaste gången hade hon inte förmåga att skydda Hanam och inte heller förmåga att omsätta det hon hade fått lära i föräldraträning. Hon har visat inlärnings svårigheter, även under den tid hon bodde i Linköping. Iran Karims sätt att tänka har inte förändrats. Hos henne finns en förnekelse av hur det varit vilket gör det svårt att få en förändring till stånd. Troligen har Iran Karims svårigheter samband med de händelser hon varit utsatt för tidigare. När Iran Karim får instruktioner då Maria Levander träffar henne verkar hon inte ta till sig av den information hon får. Samma sak måste upprepas från ena tillfället till det andra. Iran Karim förmår inte att omsätta det som sägs till henne.

Våren 2011 var senaste gången som Iran Karim begärde hemtagning av Hanam. Om tingsrätten nu skulle avslå ansökan om överflyttning av vårdnaden till familjehemsföräldrarna kan det befaras att Iran Karim, som inte anser att Hanam behöver vård enligt LVU, på nytt kommer att begära en hemtagning och detta kan medföra en ny period då Hanam mår dåligt. Om det blir en vårdnadsöverflyttning och Hanam därmed kan känna trygghet tror hon att detta kommer att underlätta att han vill ha umgänge med sin mor. Under senare tid har Iran Karim dock pratat mindre med Hanam om att han ska flytta hem.

Ahmed Osman Almohamad

Ahmed Osman Almohamad har bl.a. berättat att han känner Iran Karim och Bahram Amiri och att han tycker att hon är en god mor. Han har vidare berättat att han arbetar med trafikundervisning och gett henne körlektioner samt att hon inte kunnat läsa eller skriva och därför i stället fått muntliga instruktioner.

DOMSKÄL

Enligt 6 kap. 8 § föräldrabalken gäller i huvudsak följande. Om ett barn stadigvarande har vårdats och fostrats i ett annat enskilt hem än föräldrahemmet och det är uppenbart bäst för barnet att det rådande förhållandet får bestå och att vårdnaden flyttas över till den eller dem som har tagit emot barnet eller någon av dem ska rätten utse denne eller dessa att såsom särskilt förordnade vårdnadshavare utöva vårdnaden om barnet. Frågor om överflyttning av vårdnaden prövas på talan av socialnämnden.

Den nämnda paragrafens syfte är att ett barn ska kunna ges en uppväxt under stabila och trygga förhållanden och att förhindra att barn som har rotat sig i ett familjehem blir uppryckta från en miljö där de har funnit sig till rätta och känner en större trygghet och starkare känslomässig förankring än i det tidigare hemmet. Barnet kan ha rotat sig i familjehemmet och känna sådan stabilitet och gemenskap att det uppfattar hemmet

som sitt eget. Det är därför viktigt att utreda både barnets anknytning till familjehemmet och barnets kontakt med de biologiska föräldrarna. Stor vikt skall även fästas vid barnets egen inställning. För en vårdnadsöverflyttning krävs inte att föräldrarna är olämpliga som vårdnadshavare. Även i fall då barnets kontakter med föräldrarna varit omfattande och god kan en överflyttning av vårdnaden övervägas.

Enligt tingsrättens bedömning har det tveklöst framgått att Hanam har det mycket bra hos sina familjehemsföräldrar samt att han knutit an till dem på bästa möjliga sätt. Det har vidare framgått att han tydligt visat, med egna ord och känslouttryck, att han vill bo kvar i familjehemmet och växa upp där.

Det har också framgått att Hanam inte mått bra av den ovisshet som råder kring frågan om vårdnaden och om han ska få bo kvar i familjehemmet. Denna ovisshet är emellertid en följd av den lagstiftning som gäller, i LVU och i fråga om vårdnad. Berörda vuxna måste på annat sätt lindra den oro som kan följa av denna ovisshet.

I förarbetena till 6 kap. 8 § föräldrabalken betonas emellertid också att det är myndigheternas ansvar att hjälpa barn och föräldrar att återförenas och att det inte kan komma i fråga att flytta över vårdnaden från föräldrar som håller en god kontakt med barnet medan det vistas i ett familjehem. Först när en återförening inte kan komma till stånd trots långvariga och omfattande insatser bör det bli aktuellt att ändra vårdnaden.

Målet har koncentrerats på frågan om en överflyttning av vårdnaden från Iran Karim till familjehemsföräldrarna, medan frågan om överflyttning av vårdnaden från Bahram Amiri kommit i skymundan. Prövningen i målet gäller i praktiken inte honom.

Kontakten mellan Hanam och hans mor under tiden han varit i familjehemmet måste anses ha varit omfattande och på det hela taget god eller i vart fall präglad av goda ambitioner. Hans omvittnade oro i samband med umgänge med sin mor måste bedömas mot bakgrund av att han har starka minnen från den oroliga tiden, i det förgångna, i föräldrahemmet. I kontrast till detta har vistelsen i familjehemmet, där han

nu bott i nästan fem av sina knappt åtta levnadsår, varit påtagligt gynnsam för honom. De svåra tidiga upplevelserna kontrasteras mot den numera ljusa tillvaron. Den oro han känner för att vara tillsammans med sin mor framstår emellertid inte längre som helt rationell utan måste kunna bearbetas.

Iran Karim har uppenbarligen haft stora svårigheter att etablera sig i det svenska samhället. Hon har dock inte bott i landet under mer än några år och kom hit under besvärliga omständigheter. De svåra förhållandena fortsatte genom att hon blev utsatt för misshandel i sitt hem, den plats där hennes behov av trygghet i det nya och ännu främmande landet i första hand skulle tillgodoses. Det var uppenbart dessa förhållanden som utgjorde den väsentliga grunden till att Hanam blev föremål för omhändertagande och familjehemsplacering, åtgärder som inleddes i slutet av år 2006.

De insatser som görs för att hjälpa barn och föräldrar måste självklart anpassas till de förutsättningar och behov som finns i det enskilda fallet. I vissa fall kan hjälpbehovet vara stort. Tingsrätten anser, mot denna bakgrund, att det inte är visat att socialnämndens möjligheter till insatser för att skapa förutsättningar för en återförening mellan Hanam och Iran Karim, t.ex. att hjälpa henne i föräldrarollen och att hjälpa Hanam att komma till rätta med obehag m.m. vid kontakter med sin mor, är uttömda. Det ankommer knappast på tingsrätten att betygsätta de insatser som förekommit men det är inte visat att de än så länge motsvarar lagstiftarens krav på att vara långvariga och omfattande.

Som tidigare anförts gäller målet i praktiken inte Bahram Amiri. Någon anledning att ta ställning till vilka insatser som gjorts, eller om några insatser bör göras, för en återförening mellan honom och barnet har tingsrätten inte funnit.

På grund av det nyss anförda vad gäller Hanam och Iran Karim avslår tingsrätten socialnämndens talan om överflyttning av vårdnaden. Därmed ska tingsrätten inte bestämma i fråga om umgänget mellan dem.

Ersättning till rättshjälpsbiträde

Den ersättning Carin Melin begärt för sitt uppdrag som rättshjälpsbiträde för Iran Karim är skälig.

HUR MAN ÖVERKLAGAR se bilaga 1 (DV 401)

Överklagande ska ha kommit in till tingsrätten senast den 6 april 2012 och prövas av Hovrätten för Västra Sverige.

Jan Lindblad



SVERIGES DOMSTOLAR

Bilaga

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE - DOM I TVISTEMÅL

Den som vill överklaga tingsrättens dom, eller ett i domen intaget beslut, ska göra detta skriftligen.

Skrivelsen ska skickas eller lämnas till tingsrätten. Överklagandet prövas av den hovrätt som finns angiven i slutet av domen.

Överklagandet ska ha kommit in till tingsrätten **inom tre veckor** från domens datum. Sista dagen för överklagande finns angiven på sista sidan i domen.

Har ena parten överklagat domen i rätt tid, får också motparten överklaga domen (s.k. **anslutningsöverklagande**) även om den vanliga tiden för överklagande har gått ut. Överklagandet ska också i detta fall skickas eller lämnas till tingsrätten och det måste ha kommit in till tingsrätten **inom en vecka** från den i domen angivna sista dagen för överklagande. **Om det första överklagandet återkallas eller förfaller kan inte heller anslutningsöverklagandet prövas.**

Samma regler som för part gäller för den som inte är part eller intervenient och som vill överklaga ett **i domen intaget beslut** som angår honom eller henne. I fråga om sådant beslut finns dock inte någon möjlighet till anslutningsöverklagande.

För att ett överklagande ska kunna tas upp i hovrätten fordras att **prövningstillstånd** meddelas. Hovrätten lämnar prövningstillstånd om

1. det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som tingsrätten har kommit till,
2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas går att bedöma riktigheten av det slut som tingsrätten har kommit till,
3. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt, eller
4. det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet.

Om prövningstillstånd inte meddelas står tingsrättens avgörande fast. Det är därför viktigt att det klart och tydligt framgår av överklagandet till hovrätten varför klaganden anser att prövningstillstånd bör meddelas.

Skrivelsen med överklagande ska innehålla uppgifter om

1. den dom som överklagas med angivande av tingsrättens namn samt dag och nummer för domen,
2. parternas namn och hemvist och om möjligt deras postadresser, yrken, personnummer och telefonnummer, varvid parterna benämns klagande respektive motpart,
3. den ändring av tingsrättens dom som klaganden vill få till stånd,
4. grunderna (skälen) för överklagandet och i vilket avseende tingsrättens domskäl enligt klagandens mening är oriktiga,
5. de omständigheter som åberopas till stöd för att prövningstillstånd ska meddelas, samt
6. de bevis som åberopas och vad som ska styrkas med varje bevis.

Har en omständighet eller ett bevis som åberopas i hovrätten inte lagts fram tidigare, ska klaganden i mål där förlikning om saken är tillåten förklara anledningen till varför omständigheten eller beviset inte åberopats i tingsrätten. Skriftliga bevis som inte lagts fram tidigare ska ges in samtidigt med överklagandet. Vill klaganden att det ska hållas ett förnyat förhör eller en förnyad syn på stället, ska han eller hon ange det och skälen till detta. Klaganden ska också ange om han eller hon vill att motparten ska infinna sig personligen vid huvudförhandling i hovrätten.

Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden eller hans/hennes ombud. Till överklagandet ska bifogas lika många kopior av skrivelsen som det finns motparter i målet. Har inte klaganden bifogat tillräckligt antal kopior, framställs de kopior som behövs på klagandens bekostnad. Ytterligare upplysningar lämnas av tingsrätten. Adress och telefonnummer finns på första sidan av domen. Om ni tidigare informerats om att förenklad delgivning kan komma att användas med er i målet/ärendet, kan sådant delgivningssätt också komma att användas med er i högre instanser om någon överklagar avgörandet dit.



HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE

ANVISNINGAR FÖR ÖVERKLAGANDE

Överklagande skall göras skriftligen. Skrivelsen skall ställas till Högsta domstolen, men den skall skickas eller lämnas till hovrätten.

Skrivelsen skall ha kommit in till hovrätten senast den dag som anges under rubriken ÖVERKLAGANDE i hovrättens avgörande. Någon tidsgräns gäller dock inte för klagan över beslut om häktning, reseförbud eller restriktioner enligt 24 kap 5a § rättegångsbalken.

Det krävs prövningstillstånd för att Högsta domstolen skall pröva ett överklagande. Prövningstillstånd behövs dock inte när Justitiekanslern eller Riksdagens ombudsmän överklagar i mål om allmänt åtal.

Prövningstillstånd får meddelas endast om

1. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att talan prövas av Högsta domstolen, eller
 2. det finns synnerliga skäl till sådan prövning, såsom att det finns grund för resning eller att domvillan förekommit eller att målets utgång i hovrätten uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt misstag.
- Om prövningstillstånd meddelas i ett av två eller flera likartade mål, kan prövningstillstånd meddelas också i övriga mål.

I skrivelsen till Högsta domstolen skall anges

1. klagandens namn, adress och telefonnummer.
2. det avgörande som överklagas (hovrättens namn och avdelning, målets nummer och dagen för avgörandet).
3. den ändring i avgörandet som klaganden yrkar.
4. de skäl som klaganden åberopar för att avgörandet skall ändras.
5. de omständigheter som klaganden åberopar till stöd för att prövningstillstånd skall meddelas, och
6. de bevis som klaganden vill åberopa och vad som skall styrkas med varje särskilt bevis.